

0002448-72.2016.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO.RECURSO DA DEFESA. Pretendido, em preliminar, nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento da pena referente ao emprego de arma de fogo,abrandamento do regime prisional e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0002448-72.2016.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002448-72.2016.8.26.0587 - Controle nº 2016/001186

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Lins da Rocha dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 99/101, no dia 24 de julho de 2016, por volta das 19:00 horas, na Rua Dracena, nº 100, Barra do Una, nesta cidade e comarca de São Sebastião, Gabriel Lins da Rocha dos Santos, qualificado à fl. 53, agindo em concurso de agentes com o adolescente Alex Pacheco Silva, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao resultado comum, subtraíram, para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida por meio de um simulacro de arma de fogo, pertencentes às vítimas Antonio Venturi Neto, Débora Duboc Garcia e Maria da Graça Conceição Leite, consistentes em um secador de cabelos marca Taiff, duas bicicletas com quadro de alumínio, um desodorante, um telefone celular Apple Iphone nº 11 98715 1590; um telefone celular Apple Iphone 4 da operadora Vivo; um telefone celular Apple Iphone 6 Plus nº 11 98509 0516; e a importância de R\$110,00 (cento e dez reais) em dinheiro, conforme termo de exibição/apreensão de fls. 11/13.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de julho de 2016, por volta das 19:00 horas, na Rua Dracena, nº 100, Barra do Una, nesta cidade e comarca de São Sebastião, Gabriel Lins da Rocha dos Santos, qualificado à fl. 53, corrompeu o adolescente Alex Pacheco Silva, com 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando o crime de roubo.

Em razão destes fatos, o réu Gabriel Lins da Rocha dos Santos, qualificado à fl. 53, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A denúncia foi recebida à fl. 104/105. O réu foi pessoalmente citado (fl. 169), tendo apresentado resposta à acusação à fl. 202.

Mantido o recebimento da denúncia e determinado o prosseguimento do feito (fls. 203/204), durante a instrução foi colhido o depoimento das três vítimas e de duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo que foi declarada a revelia do acusado (fls. 296/300).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência integral da pretensão punitiva, com a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso V (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal), do Código de Processo Penal, considerando que o reconhecimento feito não seguiu o rito previsto no Código de Processo Penal. Com relação à corrupção de menores, não há documento comprovando a menoridade do comparsa, bem como não há provas acerca da corrupção e a idade do menor era muito próxima à idade do maior e com semelhanças intelectuais. Em caso de condenação, requereu, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes da confissão extrajudicial. Quanto ao regime de pena, requereu a fixação do regime compatível com o quantum de pena fixada.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, com relação ao delito descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, verifico que é o caso é de extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício pelo juízo.

O crime em questão prevê, como pena mínima, 03 anos de reclusão. E levando em conta que se o réu for condenado, a pena será fixada no mínimo legal, considerando que o réu ostenta bons antecedentes, bem como é primário, conforme se denota no apenso de antecedentes criminais. E, em tal hipótese, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição se daria em quatro anos.

Assim, fixada a prescrição nesse patamar, nota-se que tal lapso temporal já decorreu entre a data do recebimento da denúncia e o presente momento, considerando, ainda, que não houve suspensão do andamento deste feito, conforme se verifica do cálculo abaixo:

Excepcionalmente, impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da chamada “prescrição penal antecipada ou virtual”.

É bem verdade que há aqueles a proclamar a impossibilidade de tal medida (RT 697/337, 701/362, 716/492, v.g.). Contudo, respeitado tal entendimento, não se pode perder de vista que, no processo penal, também se deve observar o interesse processual, este consistente na utilidade do provimento jurisdicional.

No presente caso, eventual condenação restará inócua, já que será atingida pela prescrição.

Destarte, a fim de não se continuar movimentando desnecessariamente a máquina judiciária, deve-se reconhecer a prescrição. Na realidade, no presente momento processual, não há sentido em admitir-se o prosseguimento da persecução penal, já que o poder de punir, se houver condenação, fatalmente se encontrará extinto.

Assim, para evitar-se desgaste do prestígio da Justiça Pública e do Poder Judiciário, bem como a fim de obviar-se o desnecessário dispêndio de recursos estatais, já tão escassos, a melhor solução é o reconhecimento antecipado da prescrição com relação ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No mais, afasto a tese defensiva de arguição de nulidade do reconhecimento pessoal realizado perante a autoridade policial, alegando que não foram observados os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Do inciso II do referido diploma legal há a menção de uma condicional "se possível", onde o legislador previu a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de se encontrar pessoas com traços semelhantes àquele que será reconhecido. Nossos Tribunais, acenam que os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal apresentam-se como mera orientação. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendido, em preliminar, nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento da pena referente ao emprego de arma de fogo, abrandamento do regime prisional e detração penal. Descabimento. 1. Nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A vítima efetuou o reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando o último em Juízo. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece meras recomendações quando do reconhecimento pessoal. 2. Condenação legítima. Acusado que mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Adriana, tentou subtrair os pertences da mencionada vítima, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Reconhecimento pela vítima. Coesos relatos da ofendida, trazendo certeza à prática do crime conforme denunciado. Idoneidade deste elemento de prova. Precedente. 3. Dosimetria. Decisão bem fundamentada no artigo 59, do Código Penal. Básica no mínimo legal, sem reparos, mantida na segunda etapa, pois, embora presente a atenuante da menoridade relativa, não se reduz aquém do mínimo legal. Súmula 231, C. STJ. Impossibilidade de decote da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas). Precedentes do C. STJ. 4. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3º, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1501680-31.2019.8.26.0405; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data de Registro: 14/01/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Recursos defensivos - Preliminar de nulidade - Inobservância do art. 226, II, do CPP - Inadmissibilidade - A existência de outras provas robustas nos autos afasta qualquer prejuízo decorrente da não observância da formalidade no reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP - Aliás, o dispositivo legal em comento determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado "se possível", sendo apenas uma recomendação, e não uma determinação - Absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para condenação - Dosimetria penal que não comporta reparo - Regime inicial fechado bem aplicado - Pena de multa imposta que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, deve ser deduzido em sede de execução - Apelos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1502787-35.2019.8.26.0624; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020)

Ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório (AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 04/10/2022, DJe 17/10/2022).

Na data dos fatos, o réu e um menor subtraíram duas bicicletas no local dos fatos descritos na denúncia. No dia seguinte, os rapazes foram pegos pela policial militar em virtude da prática de outro crime, estando na posse das bicicletas. Houve o reconhecimento das bicicletas das vítimas Antonio e Débora por terceiros. Ainda, houve confissão do réu em sede administrativa acerca da prática delitiva, com indicação do local onde estava a res furtiva (auto de exibição/apreensão de fls. 11/13) e simulacro utilizado (auto de reconhecimento de fls. 21/22).

Diante do exposto, afasto a arguição de nulidade aventada pela Defesa relativa ao reconhecimento fotográfico do réu, pois eventual ausência de observância do regramento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não macula a prova, sobretudo, porque, conforme acima mencionado, bem como se verá adiante, houve comprovação por outros meios de prova.

Assim, não há mais preliminares a serem analisadas.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva do delito de roubo circunstanciado estão bem comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 03/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11/13), auto de reconhecimento (fls. 21/22 e 23), relatório policial (fls. 89/93), tudo corroborado pela prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, esta é segura e repousa sobre a pessoa do réu, senão vejamos: A vítima Antonio Venturi Neto, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que estavam em sua casa na Barra do Una com sua esposa no ano de 2016. Estava no banho, quando sua esposa disse para ficar calmo. Ao abrir a cortina, viu uma pessoa com o revólver apontado para a sua face. Fechou a água, se enrolou em uma toalha e foi levado até a sala. A funcionária estava muito nervosa. Ajudou os assaltantes a escrever as senhas dos celulares, a fim de que eles fossem embora mais rápido. Pediram a chave do carro e jogaram fora, sendo que foi encontrada na Sociedade dos Amigos 12 horas depois. Levaram celulares, secador de cabelo e bicicletas. Os jovens foram embora com as bicicletas. Veio a polícia e foi feito boletim de ocorrência, sendo que a vizinhança nem percebeu. Seus filhos estavam jogando bola na residência da frente. Dois ou três dias depois os assaltantes foram capturados e voltaram os bens em sua integralidade, menos o celular da Maria. Os assaltantes foram reconhecidos por causa da bicicleta, que era de aro de alumínio e chamava muito atenção. Um policial da comunidade estava de olho nesses assaltantes. Houve o reconhecimento dos jovens. Às reperguntas do Ministério Público disse que o assaltante que o abordou estava armado, sendo que soube depois da captura que era uma arma de plástico idêntica à uma arma real. Não ofereceu resistência e ajudou os réus para sair da situação o mais rápido possível. Não houve violência. Não teve traumas e não precisou de tratamento.

A vítima Débora Duboc Garcia, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que era um domingo e que haviam passado as férias na casa. Estava tudo arrumado no carro. Tinha um portão com uma cordinha para puxarem do lado de fora, acha que os assaltantes entraram dessa forma. Os seus filhos estavam brincando com os vizinhos, mas ninguém na vizinhança viu. Ouviu a vítima Maria gritando muito aflita, quando foi ver o que estava acontecendo e o rapaz armado apontou a arma para si. Foram até o quarto do casal, sendo que pediu para o esposo ter calma, abrindo a cortina com a arma apontada para sua cara. Os assaltantes estavam muito nervosos, pediram os celulares. O casal anotou a senha dos celulares em um papel para que eles fossem embora logo. Pegaram um secador, duas bicicletas de aro de alumínio e as chaves do carro. Uma conhecida em Juquehy reconheceu as bicicletas, quando eles foram pegos em um assalto neste bairro. A vítima Maria estava muito nervosa. Queria que eles fossem embora antes que seus filhos voltassem com as crianças do vizinho. Os assaltantes jogaram as chaves do carro fora, sendo que tinha câmeras no local. Foram à Boiçucanga prestar

depoimento, sendo que a policial civil disse que a arma não era de verdade. Quando as chaves foram localizadas, puderam ir embora. Encontraram os celulares na casa de um dos meninos, mas o celular da Maria não foi encontrado. Às reperguntas do Ministério Público disse que foi na delegacia fazer o reconhecimento, mas faz muito tempo e não se recordam de detalhes. Acha que ela e a Maria reconheceram, porque o Antonio não é bom de fisionomia. Às reperguntas da Defesa disse que acha que foi efetuado o reconhecimento fotográfico.

A vítima Maria da Graça da Conceição Leite, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que estava trabalhando, somente estavam em casa ela, Débora e Tôni. O casal foi para o quarto arrumar as coisas no quarto. O celular tocou e foi atender. Um moço com uma toca na cabeça e armado pediu o celular, entregando prontamente. Outro rapaz apareceu e perguntou se tinha mais alguém e concordou. A Debora saiu no corredor e foi com um deles para o quarto. O outro trouxe o casal do quarto e falou para Debora sentar ao seu lado e o Antonio ficou de pé com as mãos para cima. Os rapazes saíram com os celulares e a chave do carro, depois perceberam que levaram as bicicletas. A chave foi encontrada depois e os rapazes sumiram. Às reperguntas do Ministério Público disse que os rapazes foram presos no outro dia, tendo ido à delegacia fazer o reconhecimento por fotos. Reconheceu apenas um, mas não sabe com certeza informar quem de quem se trata. Às reperguntas da Defesa disse que o mais baixo estava de boné e o mais alto estava com um casaco com capuz. Na delegacia, ao apresentar duas fotos, apenas perguntou se eram aquelas pessoas que entraram na casa.

A testemunha Jeferson José do Nascimento, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que tem recordação parcial dos fatos, informando que os réus foram apresentados em flagrante por conta de um furto e suas características foram compartilhadas com a polícia civil do local dos fatos narrados na presente denúncia. Foi feita prévia identificação do réu e do menor pelas vítimas por telefone, considerando que as mesmas eram de São Paulo. Não se recorda de ter tido prévio contato com o réu ou o menor. Às reperguntas da Defesa disse que a foto para identificação foi feita logo após o flagrante do novo crime. Houve confissão do réu em solo policial.

A testemunha David Santos de Oliveira, policial civil, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que as vítimas Débora e Maria estavam colocando as coisas no carro quando foram abordadas por duas pessoas que tinham entre 17 e 18 anos, de posse de uma aparente arma de fogo. A vítima Antonio estava tomando, banho sendo que os assaltantes mandaram que o mesmo saísse do banho e se juntasse às demais vítimas. Houve a subtração de celulares, bicicletas e mais alguns objetos. Houve a elaboração de um boletim de ocorrência pela vítima Antonio. No dia seguinte, os militares pegaram dois jovens roubando em Jaquehy, avisando a delegacia de Barra do Una, considerando serem bairros vizinhos. Ao ouvirem acerca das características dos assaltantes, pegaram as fotos dos mesmos e mandaram às vítimas, que os reconheceram, assim como reconheceram a arma. Houve confissão do réu e do menor, indicando onde estavam parte dos objetos e o simulacro. No terceiro dia, houve o reconhecimento pessoal dos indivíduos, assim como houve o reconhecimento dos objetos.

Pois bem.

Vê-se, pois, que o conjunto probatório é coerente e apresenta-se com elementos indiciários e de prova concatenados bastantes para autorizar o édito condenatório. A autoria encontra-se cabalmente demonstrada, já que o cotejo probatório aponta o acusado como autor da prática do crime de delito de artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, conforme depoimento das vítimas e das testemunhas.

Diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, as alegações finais da defesa restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas e testemunhas, que narraram os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui

Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP 16ª C. AP 132.620-9/9 Rel. Mesquita de Paula j.03.10.2002 Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP 8º Gr.Cs. Ver. 427.712/1 Rel. Carlos Biasottij. 22.05.2003 Rolo/flash 2004/218). - G. N.

Ademais, é certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, foi devidamente comprovada pela narrativa das vítimas, bem como pelas demais provas produzidas nos autos. O réu adentrou a residência das vítimas Débora e Antonio, abordando primeiro a vítima e depois os proprietários da casa, ao passo que os dois indivíduos foram pegos com as bicicletas do casal.

Assim, bem demonstrada a responsabilidade criminal do réu, resta a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isente de sanção.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0001975-86.2016.8.26.0587 - fl. 125), perfazendo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é primário, tem a seu favor a atenuante da menoridade relativa descrita no artigo 65, I, do Código Penal, bem como esta presente a atenuante da confissão (extrajudicial) prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, motivo pelo qual diminuo a pena em 2/6, tornando-a em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 2/3, considerando a causa de aumento descrita no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, perfazendo 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, tornando-a definitiva

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de maus antecedentes por parte do acusado, fixo o regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena. Não cabível a suspensão condicional da pena conforme previsto no artigo 77 do Código penal, tendo em vista que não preenche os requisitos (maus antecedentes). Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal, pois ausentes seus requisitos, considerando a quantidade de pena aplicada. Pelos mesmos motivos, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que se falar em suspensão condicional da pena. No tocante ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de aplicar por ora a detração ou a progressão de regime, pois é matéria de competência da VEC, uma vez que não há substratos fáticos para aferir os requisitos subjetivos necessários. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do C. STJ, não há vício na presente sentença ou violação à regra constante no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (REsp nº 1.843.481-PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência:

1. CONDENO o acusado Gabriel Lins da Rocha dos Santos, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

2. RECONHEÇO a prescrição punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e DECRETO a extinção da punibilidade do acusado Gabriel Lins da Rocha dos Santos em relação a tal delito. Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, porque nessa condição encontra-se atualmente para este processo, não havendo qualquer motivo para justificar sua segregação cautelar.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, determino a intimação das vítimas acerca do teor da presente sentença.

Cumpra-se.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA